

1500042-74.2020.8.26.0486

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: RICARDO BAREA BORGES

Comarca: Quatá

Foro: Foro de Quatá

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... seguinte julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO QUALIFICADO. RECEPÇÃO. DOSIMETRIA. (...) EXASPERAÇÃO DO QUANTUM PELAS TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS REMANESCENTES EM 7/12. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. (...) Estabelecido o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 para cada circunstância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Quatá

Foro de Quatá

Vara Única

Av Rui Barbosa, 844, Quata - SP - cep 19780-000

1500042-74.2020.8.26.0486 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500042-74.2020.8.26.0486

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EZAMARA SUELLEN ALVES DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO BAREA BORGES

Vistos.

EZAMARA SUELLEN ALVES DE ALMEIDA, devidamente qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no art. 158, caput, do Código Penal, pois, segundo consta da denúncia (fls. 01/03), a acusada constrangeu, mediante grave ameaça, a vítima Amanda Cristina Torrezan Murgi, a entregar dinheiro a terceiro, pessoa esta por quem a denunciada se passou, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, nos termos abaixo descritos.

Segundo o apurado, no dia 15 de fevereiro de 2020, nesta cidade e Comarca de Quatá, ciente de que a vítima necessitava de serviços advocatícios, a acusada passou o contato de um advogado que, segundo ela, "era uma pessoa muito brava e tinha métodos estranhos de trabalho", incutindo temor à ofendida.

A ré, utilizando-se de dados cadastrais de terceiros, obteve o registro da linha telefônica nº (18) 99793-8118 e, passando-se pelo advogado Dr. João Vicente Camacho Ferrairo, encaminhou mensagens pelo aplicativo Whatsapp à ofendida, exigindo o pagamento do valor de R\$ 450,00 a pretexto de pagamento de assessoria advocatícia.

A ofendida entrou em contato com a acusada e esta reforçou a necessidade de entregar o valor exigido, empregando grave ameaça, consistente em mencionar que "o advogado Dr. João era uma pessoa muito brava, e tinha métodos estranhos de trabalho, pois assim ela deveria tomar muito cuidado para não sofrer mais ainda,

novos sabores".

A vítima não entregou a quantia exigida e, posteriormente, logrou êxito em localizar o advogado Dr. João Vicente Camacho Ferrairo, por intermédio do telefone nº (18) 98163-1313, constatando que ele não era a pessoa que havia encaminhando as mensagens, apurando-se que a denunciada se passou por ele e encaminhou as mensagens à vítima exigindo os valores indevidos.

Recebida a denúncia e indeferido o pedido de prisão preventiva, oportunidade em que foram fixadas medidas cautelares diversas da prisão (fls. 253/255), a ré foi citada (fl. 268), tendo sido apresentada resposta à acusação por meio de defensor nomeado (fls. 277/278), que não teve o condão de ensejar a absolvição sumária, designada audiência de instrução e julgamento (fls. 282/283).

Na audiência de instrução realizada, foram ouvidas a vítima, testemunhas, bem como interrogada a ré (fls. 307/309). O Ministério Público realizou requerimentos, tendo sido deferida a dilação probatória.

Diante da documentação anexada nos autos (fls. 328/336), o Ministério Público requereu a quebra do sigilo dos dados telefônicos (fls. 341/342), o que foi deferido (decisão de fl. 343).

Com a documentação anexada nos autos (fls. 345/353, fls. 376/377), foi encerrada a instrução, oportunizando, na mesma oportunidade, a manifestação da D. Defesa sobre referida documentação (fl. 383).

Decorrido o prazo, sem manifestação por parte da D. Defesa (fl. 390).

Em alegações finais por meio de memoriais, o representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria dos delitos restaram efetivamente comprovadas, pugnou pela condenação da ré nos exatos termos da denúncia (fls. 394/399). Na dosimetria, pugnou pela exasperação da pena-base pelo acentuado grau de culpabilidade, devido ao fato da ré ostentar maus antecedentes, bem como devido as circunstâncias e consequências do crime, que devem ser valoradas negativamente. Opinou pela fixação do regime prisional fechado.

A D. Defesa, por seu turno, por meio de memoriais (fls. 403/419), pugnou pela absolvição da ré, diante da fragilidade probatória no que tange à autoria delitiva. Subsidiariamente, postulou pelo reconhecimento do crime em comento, em sua forma tentada, com a fixação da reprimenda no patamar mínimo legal, bem como a imposição de regime mais brando para cumprimento.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

Não foram alegadas preliminares e não há nulidades a ser reconhecidas. Assim, passo à análise do mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, na qual o Ministério Público deste Estado imputa à acusada EZAMARA SUELLEN ALVES DE ALMEIDA a prática do crime previsto no art.158, caput, do Código Penal, cuja redação prevê: "Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa".

Encerrada a instrução e analisadas as provas amealhadas ao presente caderno processual, verifica-se que a pretensão punitiva do Estado é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), pelos prints de mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp (fls. 18/99 e fls. 151/153), pela documentação referente aos dados cadastrais e de registros de chamadas dos aparelhos celulares apreendidos (fls. 122/139, fls. 186/187, fls. 203/205, fls. 222/229, fls. 328/336, fls. 345/353, fls. 376/377), bem como pelos demais elementos colhidos durante a fase policial, corroborados pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria está, igualmente, caracterizada.

Nesse ponto, oportuna a transcrição dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal.

Em sede policial (fls. 13/14), a vítima Amanda Cristina Torrezan Murgi, narrou que "conheceu a pessoa de EZAMARA há aproximadamente 06 (seis) meses, tendo em vista ser proprietária neste município de uma "Loja de Roupas", onde EZAMARA se tornou cliente. Nesse período, acabou criando "um coleguismo" com EZAMARA, a qual se

mostrava muito atenciosa e prestativa. De outro lado, aproveitando-se da situação, EZAMARA "comprou várias peças de roupas em sua Loja, no valor aproximado de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), contudo, não efetuou o pagamento. No transcorrer dessa "amizade", "esclarece que" foi indagada por EZAMARA a respeito de uma fato "mentiroso" divulgado na internet envolvendo sua pessoa; acreditando que EZAMARA estava com boa intenção relatou-lhe todos os ocorridos. Nesse momento, EZAMARA lhe disse que "tinha um excelente advogado", ex-delegado de polícia, porém, o qual "tinha métodos diferente de trabalho", não precisando quais. A partir de então, este advogado passou a manter contato via WhatsApp 18-99793-8118, tratando intimamente deste assunto da qual foi vítima de fake news, pedindo que lhe contasse tudo, pois iria "consertar a sua vida". Em data posterior, a ora vítima, passou a ser cobrada por este advogado, sempre via WhatsApp, no valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), quando então a mesma disse que entendia não ter nada a pagar, pois nenhum serviço havia feito. Soube a partir de EZAMARA, que esse advogado passou a cobrá-la então, dizendo que, "era ela quem havia arrumado a cliente e assim deveria assumir o pagamento", mas como não tinha dinheiro, passou a exigir da ora vítima, o pagamento daqueles "honorários"; repentinamente, EZAMARA mudou a conversa, dizendo que havia pago o advogado e que era "para ela reembolsá-la"; várias exigências deste valor foram feitas, sempre via WhatsApp. Que, a ora vítima ficou em pânico, pois EZAMARA dizia constantemente, que o advogado Dr. João era uma pessoa muito brava, e tinha métodos estranhos de trabalho, pois assim ela deveria tomar muito cuidado para não sofrer mais ainda, novos dissabores. Cansada de ficar com medo, na data de ontem, procurou contactar o Doutor João, via ligação telefônica, porém, o número que constava no WhatsApp, não completava a ligação. A declarante então questionou EZAMARA sobre tal fato, quando então, aquela lhe disse "você acha que ele vai te atender, jamais, ele não vai te atender" (sic); diante disto, procurou no google o nome do advogado Joao Vicente Camacho Ferrairo, quando então encontrou seu número de telefone. Ato imediato, ligou para o número (18) 98163-1313, e imediatamente o advogado lhe atendeu, quando então disse a ele que era AMANDA e se ele a conhecia, quando então ele disse "É a AMANDA esposa do LUCAS, meu cliente", quando então disse que não, era a AMANDA de Quatá/SP, quando então ele afirmou que não a conhecia. Nesse momento a declarante se tranquilizou e passou a relatar todos os absurdo que EZAMARA arquitetou, mentirosamente, tentando por final a extorqui-la no valor de R\$ 450,00. Após esses fatos, nesta data, teve contato pessoal com a pessoa de Joao Vicente Camacho Ferrairo, o qual compareceu em sua Loja comercial e após tomar conhecimento dos fatos pormenorizadamente se dirigiu até esta delegacia de polícia para denunciar os fatos criminosos a autoridade policial. (...) Na data de ontem, chegou à conclusão que "aquele doutor João" que conversava com ela, via WhatsApp, na verdade foi um Fake montado por EZAMARA, através do número 18-99793-8118, onde ela se passava por "Dr. João" e dizia palavras amedrontadoras e ameaçadoras, bem como tentou "lhe extorquir dinheiro". Todos os fatos aqui tratados estão sendo comprovados através de apresentação dos "prints" colhidos durante as conversações mentirosas de EZAMARA para com ela."

Em complemento (fl. 239), ratificando integralmente suas declarações anteriormente prestadas, em solo policial a vítima acrescentou que "quando das trocas de mensagens que acredita ser com Dr. João" realmente se sentiu ameaçada, pois de outro lado, EZAMARA "se passando por amiga, dizia que ele era um advogado perigoso e que tinha métodos diferenciadas de trabalhar", ou seja, colocando "medo na sua cabeça"(sic); a declarante ressalta que "agora depois de passado todo esse sufoco, tem a plena convicção de que foi armado um verdadeiro teatro por EZAMARA, lhe colocando medo sobre a pessoa do então falso advogado João para tentar lhe extorquir dinheiro"(sic); com relação as conversas mantidas por aplicativo "com o falso Dr João", já apresentou tudo o que tinha salvo no seu aparelho, explicando que "as ameaças não foram diretas - mas um conjunto do todo"(sic), tanto é que chegou a procurar o nome do advogado na internet, quando então somente ai descobriu a verdade."

A vítima Amanda Cristina Torrezan Murgi, em Juízo, confirmando suas declarações prestadas em solo policial, disse que um tempo antes dos fatos a ré Ezamara

procurou a depoente na loja em que trabalha e a ré passou a comprar alguns produtos da loja. Afirmou que a ré Ezamara trazia um comprovante de transferência afirmando que tinha efetuado pagamento pelos produtos e depois a depoente identificava que o valor não entrava, o que gerou um prejuízo de R\$ 2.000,00 para a loja, sendo que a depoente começou a cobrá-la e ela falou para procurar os direitos da depoente. Afirmou ainda que a ré Ezamara ficou sabendo de um problema que precisava ser resolvido com um advogado e a ré apresentou o WhatsApp desse suposto Dr. João, que seria advogado. Apontou que, depois, esse suposto advogado, Dr. João, entrou em contato pelo WhatsApp se apresentando como o advogado de Ezamara, dizendo que gostaria muito de auxiliá-la, apontando que já tinha conhecimento do caso com detalhes, e ele passou a falar com a depoente pelo WhatsApp como se Ezamara tivesse passado tudo a ele sobre a situação, mas a depoente respondeu falando que já tinha constituído patrono e esse suposto advogado passou a falar mal da advogada da depoente. Afirmou que falou que não tinha interesse nos serviços dele e, logo depois, Ezamara passou a falar para a depoente que o Dr. João tinha encontrado em contato com ela e estava cobrando R\$ 450,00 dos serviços dele e apontou que a depoente tinha que pagar, mesmo sem nenhum serviço ter sido prestado. Disse que o suposto advogado voltou a entrar em contato com a declarante, dizendo que ela deveria pagar pelos serviços prestados. Disse que sempre tentou ligar para aquele contato, mas nunca foi atendida. Apontou que a ré Ezamara encaminhava "prints" de conversa à declarante, mostrando que aquele advogado estava cobrando-a e que ele iria cobrar ou o namorado ou o sogro de Ezamara. Disse que até então não sabia que se tratava da mesma pessoa, Ezamara e o contato do suposto advogado. Afirmou que em um momento, a ré Ezamara afirmou que tinha realizado o pagamento ao advogado e era pra depoente reembolsá-la. Apontou que, como Ezamara tinha lhe passado o nome completo desse suposto advogado, a declarante realizou busca na internet e entrou em contato com o número localizado. Disse que contou que estava recebendo ameaças de um contato que se passava pelo advogado João, cobrando o valor de R\$ 450,00. Apontou que não desembolsou nenhum valor. Apontou que, para que a declarante realizasse o pagamento, Ezamara lhe dizia a declarante não sabia o quão perigoso o "Dr. João", que ele já havia sido preso pelo cometimento de crimes de estelionato, e que não sabia o que ele poderia fazer contra sua vida se ela não pagasse. Disse que teve muito sofrimento por isso e que inclusive Ezamara sabia que a declarante já havia sido hospitalizada devido à depressão. Apontou que não tinha amizade com a ré Ezamara, mas apenas uma relação comercial com ela, que pegou mercadoria de sua loja, mas não pagou. Afirmou que a testemunha Adriana de Moraes foi colocada pela ré Ezamara na situação e depois teriam descoberto que o telefone que "João" entrou em contato estava registrado no nome de Adriana. Disse que Adriana procurou a depoente para conversar sobre o caso e que, enquanto Adriana estava em sua residência, Ezamara lhe enviou mensagens, pelo número que a declarante tinha dela. Esclareceu que, quando já tinha mantido contato com o verdadeiro número do advogado João, uma pessoa lhe enviou mensagem, com a foto de Adriana, sendo que Adriana não reconhece como sendo sua essa mensagem.

Em sede policial (fls. 13/14), Adriana de Moraes disse que "sobre o número (18) 99793-8118, o qual encontra-se registrado em seu CPF, afirmando veementemente que "não foi ela quem cadastrou esse número no seu CPF e que jamais utilizou tal telefone. A depoente acrescenta que "no mês de fevereiro do corrente ano, mais especificamente, no dia 25/02/2020, recebeu mensagem de EZAMARA enviada exatamente do número 18-99793-8118, dizendo que "queria falar com a depoente sobre o motivo pelo qual ela supostamente havia mandado mensagem para AMANDA MURGI", contudo, a depoente não a respondeu, e assim EZAMARA apagou as mensagens do aplicativo, conforme imagem anexa. A depoente pontua também, que naquele mesmo dia, recebeu outras mensagens de EZAMARA no mesmo sentido, através dos números 18-99763-2568 e 1898114-9192, entretanto, também não a respondeu. A depoente expõe que "não mantém mais qualquer tipo de contato com EZAMARA", inclusive a evita, pois sabe que ela quer lhe prejudicar, injustamente. A depoente de outro lado aduz que conhece AMANDA MURGI há aproximadamente 06 anos, porém, não possuem vínculo de amizade e ficou sabendo por ela que "EZAMARA estava tentando lhe extorquir se fazendo passar por um advogado, não sabe mais detalhes. A depoente tem a plena convicção que EZAMARA quer

lhe prejudicar por fatos passado (em que também foi vítima de EZAMARA), além do mais, ficou sabendo informalmente que "ela estaria criando fakes em rede sociais e aplicativo de telefone fazendo se passar por ela"(sic), sendo que, irá registrar ocorrência por isso. Por fim, inclui que utiliza o telefone 18-99817-8374, com IMEIs 865221041474681 e 865221041474699".

Em Juízo, a informante Adriana de Moraes afirmou que é inimiga da ré Ezamara. Apontou que conhecia a vítima Amanda da cidade. Apontou que Ezamara mandou mensagem ao celular da depoente dizendo que precisava falar com ela urgente, mas como a depoente não queria conversar com ela, bloqueou o número; que poucos tempo depois Ezamara mandou nova mensagem à depoente, de uma outra linha telefônica, sendo que a depoente a bloqueou novamente; em seguida, por um terceiro número de telefone, Ezamara entrou em contato, desta vez já mandando mensagens questionando a depoente sobre uma história de que ela teria falado para a Amanda Murgi que a ré emitia notas falsas, sendo que a depoente não respondeu e bloqueou o número. Esclareceu que até aquele momento não tinha fofocado nada sobre a Ezamara com a Amanda, mas, diante disso, procurou-a em sua residência para conversar sobre o ocorrido, orientando-a para registrar boletim de ocorrência contra Ezamara, que pressupõe que estava se passando por ela. Disse que a Delegacia Civil chamou a depoente, pois constataram que um dos chips estava cadastrado com seu CPF, foi quando levou seu celular, mostrou as mensagens que Ezamara havia lhe enviado, por várias linhas telefônicas. Quanto à linha telefônica com seus dados, a depoente se dirigiu até à loja da Vivo e questionou o motivo do número ter sido cadastrado em seu CPF, tendo sido explicado que era possível fazer esse cadastro sem o documento físico, quando a compra do chip é realizada, por um exemplo, em algum bar ou alguma outra loja. Explicou que a Ezamara, antes de mandar as mensagens para Amanda falando que era a depoente, a ré tinha encaminhado umas mensagens para Amanda de um número desconhecido, identificando-se e dizendo que utilizava a linha para passar trotes. Após dois dias, na mesma linha telefônica, Ezamara trocou a foto, passando-se pela depoente, e mandou mensagens para Amanda, sendo que Amanda nem tinha percebido que era a mesma pessoa. Disse que Ezamara tinha seus documentos por causa das "casinhas", sobre a suposta aquisição das casas do CDHU, para Ezamara confeccionar o contrato.

Na Delegacia de Polícia (fls. 15/16), a testemunha João Vicente Camacho Ferrairo disse que "no final do ano de 2018, juntamente com o Dr. Pedro Camacho de Carvalho Junior e da Dra. Janesse, foi contratado pela parte EZAMARA SUELEM, para representá-la junto a Delegacia de Polícia de Quata/SP, em virtude da denúncia de um crime de estelionato, que pairava sobre ela e uma amiga. Que esse contrato de trabalho foi realizado pelo Dr. Pedro, porém, acompanhado pelo declarante; em meados de janeiro de 2019, após agendar audiência na Delegacia, compareceu com EZAMARA afim da mesma prestar termo de declarações, o que foi feito dentro da legalidade; passado algum tempo, EZAMARA simplesmente não deu mais notícias para o declarante, quando então este ficou sabendo que a mesma havia contratado outros advogados da cidade de Rancharia/SP, os quais estavam patrocinando-a a partir de então, inclusive, acompanhando o seu interrogatório formal, realizado pela autoridade policial local. Nunca mais teve contato profissional com EZAMARA, tão pouco a representou em qualquer ato processual ou policial, por falta de pagamento dos honorários contratados. Na semana passada, para a sua surpresa, recebeu de EZAMARA, uma mensagem via Whatsapp, noticiando que havia conseguido o dinheiro para pagar os honorários contratados e que era para agendar uma data afim de assinar o contrato e uma nova procuração; ficou marcado que seria dia 21/02/2020, porém, nesta data, avisou que não podia e transferia a reunião profissional para o dia 24/02/2020, quando então também não compareceu, transferindo para o dia 26/02/2020; por volta das 11:00 horas do dia 26/02/2020, recebeu mensagem via Whats de EZAMARA, informando que estava indo para o hospital de Rancharia/SP, que não podia ir até o seu escritório, porém, pedia uma forma para realizar o pagamento do honorário; instantes depois, veio a receber um telefonema da Senhora AMANDA CRISTINA TORRESAN MURGI, a qual lhe indagava se a conhecia, a qual, diante da informação negativa, disse "graças a Deus"(sic); indagada do que se tratava, a mesma relatou que EZAMARA, se fazendo de amiga, disse que lhe apresentaria o seu advogado, no caso, o

declarante, e que este “consertaria a sua vida” processual, pois ele era uma pessoa “excelente profissional, correto e que cobrava caro, mas que tinha métodos diferenciados de trabalhar, mas ganhava as causas”. Informou que, repentinamente, passou a receber mensagens via “whatsapp” de uma pessoa identificada por “Drjoao”, se passando por advogado da EZAMARA; houveram várias tratativas, confidências e por final uma cobrança de honorários, no valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente a prestação de serviço em processo de cunho pessoal. Indignado com aquelas informações mentirosas e pejorativas, soube também que a mesma disse-lhe que o advogado “Drjão” era ex-delegado de polícia, tinha sido investigado, e que aquele número de telefone que estava usando no Whats, era o único que não era grampeado; ficou sabendo que por final, após várias mentiras afirmadas por EZAMARA, esta passou a extorquir AMANDA no valor de R\$ 450,00, pois dizia que este valor ela tinha pago para o advogado, já que ela não o tinha pago. Recebeu de AMANDA vários “prints” registrados do seu aparelho celular e, se compromete a apresentá-los tão logo seja possível. Pontua que, inclusive fora utilizada uma fotografia sua, original, oriunda “do seu Whatsapp real”, naquele falso, de número (18) 99793-8118. Neste ato, representa formalmente pela instauração de inquérito policial, visando a apuração dos crimes perpetrados, em tese, por EZAMARA SUELEM, de natureza calúnia, difamação, falsidade ideológica e extorsão, usando o seu nome.”.

Em Juízo, a testemunha João Vicente Camacho Ferrairo esclareceu que é advogado e que em dezembro de 2018, juntamente com os advogados Pedro e Janesse, foi contratado para representar Ezamara em um inquérito policial, em virtude de umas vendas de casas do CHDU, e a acompanhou em uma audiência na Delegacia de Polícia, oportunidade em que ela prestou declarações e, em virtude de ausência de pagamento de honorários, deixou de representá-la. Sobre os fatos narrados na denúncia, disse que recebeu um telefonema de uma pessoa se identificando como Amanda, que relatou que era de Quatá e que estava sofrendo algumas ameaças e extorsões que ao que tudo indicam eram praticadas pela ré Ezamara e que a ré Ezamara afirmava que o ora depoente estaria exigindo o pagamento de determinado valor, no importe de R\$ 450,00, em virtude de atendimento e possível defesa que ele supostamente tinha feito com a Amanda, mas o depoente afirmou que nunca teve contato com ela. Disse que Ezamara indicava para Amanda que o depoente era um advogado que utilizava de meios ortodoxos para resolver as questões, que ele era uma pessoa truculenta, brava, que tinha infiltrações, amedrontando Amanda, exigindo dela o pagamento como forma de prestação do serviço. Apontou que a vítima Amanda relatou que o telefone utilizado era totalmente diverso do utilizado pelo depoente, motivo pelo qual o depoente registrou a ocorrência contra Ezamara, que estava extorquindo-a utilizando o nome do depoente. Afirmou que não conhecia a vítima Amanda antes destes fatos. Registrou boletim de ocorrência contra Ezamara.

A testemunha Orlando Zanichelli Junior, policial civil, confirmando as informações apresentadas no relatório do Setor de Investigações, por ele confeccionado às fls. 222/223, apontou que participou das investigações e fez a análise dos laudos envolvendo os celulares, sendo que, além do que relatado pela vítima que apontava a participação da Ezamara, conseguiu encontrar no celular da Adriana, p.ex., que o número utilizado na prática criminosa constava como sendo a pessoa de Ezamara. Afirmou que no celular da Ezamara conseguiram identificar ligações feitas para o número utilizado pelo autor da extorsão no golpe, com final “8118”. Afirmou também que existiam ligações feitas pelo extorsionário para a mãe da ré Ezamara. Afirmou que o celular utilizado pelo criminoso(a) nunca foi localizado. Apontou que no celular pessoal da Ezamara havia conversa com o número correto do advogado Dr. João.

Em Juízo, a testemunha Joyce Aparecida Alves afirmou que era funcionária da loja da vítima Amanda e apontou que a ré Ezamara tinha uma dívida na loja que ela não pagava. Afirmou que não tem conhecimento sobre advogado indicado pela Ezamara. Afirmou que a vítima Amanda e a ré Ezamara conversavam quando estavam lá e depois, pela dívida, ela parou de frequentar. Afirmou que a testemunha Adriana de Moraes não era cliente da loja.

Na Delegacia de Polícia (fl. 17), a ré EZAMARA SUELLEN ALVES DE ALMEIDA disse que “conhece a pessoa de AMANDA CRISTINA TORREZAN MURGI desde a ano passado, onde

passou a comprar roupas na loja de propriedade dela. Esclarece que não possui qualquer dívida com AMANDA, sendo que o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) relatado por ela, é mentiroso, inclusive AMANDA teria dito que as notas de compras havia sido "baixadas". Quanto ao número (18) 99793-8118, informa que o desconhece totalmente, alegando que nunca o utilizou, tampouco fez um "whatsapp falso" a partir desse número, se passando pelo advogado Dr. João Vicente Camacho Ferrairo para extorquir o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) de AMANDA. Expõe que se utiliza dos números de telefone (18) 98114-9192 e (18) 99763-2568. A declarante informa que no dia 19/02/2020, por volta das 09:00 horas, AMANDA foi até a sua residência pedindo o telefone do advogado JOÃO VICENTE CAMACHO FERRAIRO, o qual foi advogado da declarante em datas pretéritas, sob a alegação de que atual advogada dela seria "incompetente e parada" (sic), pois havia perdido um caso na cidade de Assis relativo a outra ocorrência em que ela se envolvera, alegando ainda que ADRIANA DE MORAIS havia ido no dia anterior a sua residência as 22:00 horas dizendo atos caluniosos contra a declarante, sendo tal fato presenciado por sua genitora Dalva. Aduz que AMANDA também teria ido na residência da declarante em datas anteriores para saber do advogado, porém não foi atendida. Deseja esclarecer que as únicas palavras que disse a AMANDA a respeito do advogado Dr. João, foi que ele "era seu procurador legal, sendo uma pessoa extremamente competente e habilidosa, ex delegado de polícia, e que já havia sido preso e que ela poderia estar procurando no Google", alegando ainda que a causa dela provavelmente seria ganha se tivesse ele como advogado. Por fim alega que durante os meses de dezembro de 2018 a fevereiro de 2020 manteve contato com referido advogado, relatando ainda que ele acompanhou a declarante nesta unidade policial para fazer boletim de ocorrência e com relação a fatos tratados em inquérito policial. Relata ainda que ficou combinado que após a denúncia contra a declarante ser recebida, combinaria o pagamento, se disponibilizando a apresentar documentos relativos ao seu vínculo com o advogado, sendo certo de que após a lavratura deste boletim de ocorrência tal advogado "abriu mão" (sic) via WhatsApp de defender a declarante". Em interrogatório judicial, a ré EZAMARA SUELLEN ALVES DE ALMEIDA afirmou que só conhecia a vítima Amanda do comércio dela e sempre a pagava no dinheiro. Apontou que a vítima teve um caso que veio a público e perguntou do advogado da depoente, que seria Dr. João, e a depoente falou que ele era um pouco complicado e teria ficado preso um tempo e passou o telefone dele para Amanda, por meio do WhatsApp. Disse que não sabe o que foi conversado entre Amanda e o Dr. João. Apontou que foi cobrada pelo Dr. João por conta de uma dívida com Amanda, mas não sabe dizer por qual número, sendo que tirou um print e encaminhou à Amanda e desde então nunca mais falou com ela. Negou ter ligado para Amanda falando que João estava cobrando e que ele a ameaçava. Apontou que depois que parou de pagar a dívida com a loja da vítima porque teve cautelar impedindo a depoente de se aproximar da vítima, sendo que o Dr. João ligou cobrando a ré da dívida da loja da Amanda, o que causou estranheza já que a depoente não poderia se aproximar dele e afirmou que foi o mesmo Dr. João que prestou depoimento na data de hoje. Afirmou que a vítima mentiu em muitos pontos, mas não sabe por que, já que nunca teve nenhuma desavença pessoal com ela, mas num momento em que ela pediu dinheiro emprestado para a depoente, mas a depoente negou e ela ficou muito brava. Apontou que não sabe dizer se a testemunha Adriana e a vítima Amanda são amigas. Não sabe dizer como o telefone do golpista ligou para a sua mãe, mas sabe dizer que o advogado Dr. João já ligou para sua mãe, quando ele era seu advogado.

Não obstante a negativa apresentada pela ré em Juízo, sua versão não se sustenta. Por oportuno, impende-se esclarecer que a menção aos elementos (declarações, depoimentos e interrogatórios) colhidos na fase extrajudicial torna-se totalmente pertinente a fim de demonstrar a convicção gerada neste magistrado pela prática do crime de extorsão pela ré, pois corrobora a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Anoto que o artigo 155 do Código de Processo Penal reza que:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares,

não repetíveis e antecipadas.

Vale dizer, os elementos informativos colhidos na fase extrajudicial também servem para formação da convicção do juiz, desde que levados em consideração conjuntamente com as demais provas coligidas aos autos sob o crivo do contraditório.

Assim, pelas evidências dos autos, convenço-me de que a palavra da vítima, informante e testemunhas de acusação, colhidos na delegacia e em juízo, encontram-se em consonância com o conjunto probatório constante nos autos, mormente a prova oral produzida em juízo, que confirma que a ré EZEMARA, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, constrangeu a vítima Amanda, mediante grave ameaça, passando-se por um suposto advogado, a lhe fazer o pagamento no valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), restando comprovada a materialidade e autoria do delito.

Para melhor compreensão sobre as mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp, ligações realizadas e a titularidade das linhas telefônicas, mormente para se concluir sobre a autoria do crime em comento, de suma importância especificar a forma com a qual foi obtida a certeza necessária de que a ré utilizou o número de telefone (18) 99793-8118 para lubrificar a vítima, com o intuito de extorqui-la.

Assim, impõe-se analisar o resultado da investigação realizada pela Polícia Civil sobre os dados e cadastros das linhas telefônicas mencionadas durante ambas as fases da persecução penal, em conjunto com as demais provas coligidas nos autos. Vejamos.

i) Conforme informações da operadora de telefonia TIM (fl. 127), a linha telefônica de nº (18) 98814-9192 encontra-se registrada em nome da ré de Ezamara Suellen Alves de Almeida (início do vínculo em 01/02/2020).

A ré Ezamara admitiu que faz uso de tal linha telefônica, o que foi corroborado com as declarações prestadas por Adriana de Moraes, em Juízo, ao mencionar que a ré lhe encaminhou mensagens por 03 (três) linhas telefônicas diferentes, iniciando com referido número, sendo a primeira tentativa de entrar em contato (às 15h43m), o que se coaduna com o “print” da conversa apresentado à fl. 154.

O relatório do setor de investigação da Polícia Civil (fl. 222) confirmou que referido aparelho móvel foi apreendido com a ré, apontando, ainda, que em data de 18/02/2020, partiram ligações, por meio do aplicativo WhatsApp, para a linha nº (18) 99793-8118 (conforme imagem às fls. 225/226).

ii) Conforme informações da operadora de telefonia VIVO (fl. 138), a linha telefônica de nº (18) 99763-2568 encontra-se registrada em nome de Dorival de Almeida (genitor de Ezamara), constando como data de habilitação 17/12/2018. Seguindo com a análise das declarações de Adriana de Moraes, a segunda tentativa de contato foi realizado por meio da referida linha telefônica, no dia 25/02/2020, às 16h05m (conforme “print” à fl. 153).

A mensagem foi encaminhada por EZAMARA, que admitiu que utiliza a linha telefônica registrada em nome de seu genitor, fato esclarecido por ele à fl. 147. Observa-se, do teor da conversa, que a ré mandou mensagem deste número, pois Adriana havia bloqueado o contato dela.

Adriana de Moraes permaneceu sem responder a ré.

iii) Conforme informações da operadora de telefonia VIVO (fl. 137), a linha telefônica de nº (18) 99793-8118 encontra-se registrada em nome de Adriana de Moraes, constando como data de habilitação 17/02/2020.

Oportuno consignar que Adriana de Moraes alegou, em Juízo, que, em que pese a linha estivesse sido cadastrada com seus dados, não era a proprietária e não foi ela quem efetuou o cadastro perante a operadora de telefonia. Esclareceu, ainda, que a ré EZEMARA possuía seus documentos pessoais, fornecidos a ela para confecção de contrato referentes ao caso das “casinhas do sistema CDHU”, que é objeto de outro processo criminal em desfavor da ré, indicando que foi ela quem habilitou referida linha telefônica com seu nome e CPF.

A operadora de telefonia prestou informações nos autos (fls. 345/353), indicando que a ativação da referida linha se deu remotamente, mediante interação do usuário com a plataforma de ativação de linhas, confirmando o relato de Adriana em Juízo

sobre esta possibilidade de cadastro da linha (remota).

Ademais, corroborando suas declarações prestadas em audiência, consta, nos autos, às fls. 151/152, print da conversa referente à terceira tentativa da ré Ezamara em entrar em contato com Adriana, no dia 25/02/2020, às 16h10m, logo após a tentativa mencionada no item ii acima (todas as mensagens foram apagadas pelo remetente).

Em que pese a ré alegue desconhecimento da referida linha telefônica, afirmando que nunca a utilizou, não há dúvidas que referida mensagem foi encaminhada por EZAMARA, diante do contexto apresentado (mesmo dia e horários próximos das mensagens encaminhadas pelo número de celular mencionados acima nos itens i e ii).

Consta, ainda, do relatório da investigação da Polícia Civil (fl. 222) que, em análise ao Laudo Pericial nº 259.433/2020, referente ao aparelho móvel de Adriana de Moraes, a linha telefônica de nº (18) 99793-8118 encontra-se salva e registrada na agenda com a denominação "IZAMARA" (conforme imagem à fl. 224).

Como se não bastasse, à fl. 223, consta que em data de 21/02/2020, em três oportunidades, partiram chamadas da referida linha para o telefone pertencente à genitora da ré (nº 18 99751-7019 - fl. 227), número, este, salvo como "Mamy" nos contatos do celular (18) 98114-9192 (fl. 229), já acima indicado no item i como sendo de titularidade de EZAMARA.

Diante das informações obtidas com a quebra do sigilo telefônico da linha nº (18) 99793-8118 (fl. 347), da extração do histórico de chamadas no período 17/02/2020 à 13/03/2020, confirmou-se referida linha recebeu uma chamada do número (18) 99709-7157, pertencente à vítima Amanda, no dia 18/02/2020, além de ter efetuado 03 (três) ligações ao número pertencente a sua genitora, conforme acima indicado.

iv) Conforme informações da operadora de telefonia VIVO (fl. 137), a linha telefônica de nº (18) 98163-1313 encontra-se registrada em nome de João Vicente Camacho Ferrairo, constando como data de habilitação 01/07/2016.

Por fim, referida linha é a efetivamente utilizada pelo advogado João Vicente Camacho Ferrairo.

Conclui-se, da análise dos itens acima mencionados, que a ré utilizava ao menos 03 (três) linhas telefônicas diferentes, sendo uma cadastrada em seu nome - (18) 98814-9192), uma em nome de seu genitor - (18) 99763-2568, e outra em nome de Adriana - (18) 99793-8118.

Pois bem.

Diante das conclusões sobre as linhas telefônicas acima indicadas e a prova coligida nos autos, depreende-se que, de fato, a ré EZAMARA conhecia o advogado João Vicente Camacho Ferrairo, pois, conforme se depreende do depoimento prestado pela testemunha, ele foi contratado em dezembro de 2018, para representar seus interesses em virtude de um inquérito instaurado em seu desfavor (referente à crime de estelionato venda de casas do CDHU), oportunidade em que a acompanhou em seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia, porém, ele deixou de representá-la por falta de pagamento de honorários.

Ciente de que a vítima Amanda Cristina Torrezan Murgi estava interessada em procurar serviços advocatícios, após a ofendida lhe confidenciar sobre seu caso, a ré EZAMARA, pessoa que a ofendida havia conhecido há cerca de seis meses e se tornado cliente em sua loja de roupas, passou a ela o contato do suposto advogado João, nº (18) 99793-8118, dizendo que ele "tinha métodos diferentes de trabalho", mas sem especificá-los.

Confirmou-se, por meio da investigação realizada pela Polícia Civil, que referida linha telefônica tinha sido habilitada há poucos dias, em 17/02/2020 e, embora tenha sido realizado o cadastro da linha em nome de Adriana de Moraes, depreende-se que a ré EZAMARA utilizou os dados cadastrais de Andréia, cuja cópia/informação dos documentos pessoais a ré possuía em virtude do referido caso relacionado à venda de casas do CDHU, para habilitar a linha telefônica, com o intuito de se passar pelo advogado João Vicente Camacho Ferrairo (que ressaltou que nunca utilizou referida linha).

O suposto advogado, utilizando-se a linha telefônica de nº (18) 99793-8118 entrou em contato com Amanda, por meio do aplicativo WhatsApp, informando que já tinha conhecimento do caso, repassado a ele por Ezamara.

Para facilitar a compreensão dos prints das conversas anexados às fls. 18/99, tendo

em vista que as conversas não estão em ordem linear, verifiquei que os prints realizados pelo aparelho de sistema "Android" é do celular pertencente à ré, ao passo que os prints do aparelho que utiliza o sistema "iOS" é do aparelho pertencente à vítima Amanda.

Referido contato foi salvo pela ofendida como "Adv Da Iza" (fl. 46) e, conforme se observa dos prints apresentados a partir da fl. 77, embora tenham trocado mensagens sobre o caso, ofendida o agradeceu, apontando que não possuía condições financeiras de bancá-lo (fl. 86).

Em seguida, Ezamara passou a falar para a ofendida que o suposto advogado estava lhe cobrando o valor de R\$ 450,00 pelos serviços de assessoria jurídica prestados e que, pelo fato de Amanda ter comunicado que não necessitava dos serviços advocatícios, ele havia dito que a ré deveria arcar com referido montante.

Observa-se que o print colacionado à fl. 71 se trata de uma suposta conversa, por meio do aplicativo WhatsApp, entre a ré Ezamara e o contato salvo como "Drjoão", em que este a questiona se o valor referente aos serviços de assessoria jurídica prestados à Amanda, no importe de R\$ 450,00, seria pago pela ré.

Depreende-se que a ré, utilizando-se de sua linha telefônica e a conta recentemente criada, forjou referida conversa, com o intuito de revestir a conversa sobre um manto de veracidade e provar à ofendida que o suposto advogado a cobrava, logrando êxito em seu intento, pois Amanda, acreditando na ré, entrou em contato com o suposto advogado, apontando que estava ciente de que ele estava cobrando a ré e seu namorado, mas assim que fosse possível, ela lhe passaria o valor de R\$ 450,00.

Assim, reforçando que a ré estava se passando pelo suposto advogado, observa-se, nos prints das conversas, o mesmo padrão no estilo de escrita entre eles, no que tange ao uso das pontuações ("três pontinhos" e o uso de espaço antes e depois da vírgula), nítido nos prints apresentados às fls. 21/22; fl. 34; fls. 49/50; fls. 53/54, fl. 64, fls. 71/72, fl. 74, fl. 80, fls. 93/96, fl. 99, ora na mensagem enviada pelo suposto advogado, ora da mensagem enviada pela ré, bem como o fato dos dois escreverem "mecher" (suposto advogado à fl. 25 e a ré à fl. 55), que, diante de todo contexto, depreende-se que não se trata de mera coincidência, tratando-se, portanto, da mesma pessoa.

E nem se cogita a impossibilidade da ré em utilizar duas linhas telefônica ao mesmo tempo, eis que o aparelho telefônico apreendido com EZAMARA (SAMSUNG SM J600G - fl. 188) é "dual-chip", ou seja, comporta a utilização, ao mesmo tempo, de dois chips, existindo, ainda, a possibilidade da ré possuir outro aparelho móvel (embora tenha mencionado, no momento da apreensão, não possuir) ou utilizar o celular de terceiro.

A ré disse, ainda, à ofendida que se não fosse realizado o pagamento do referido valor, o advogado poderia lhe causar algum mal injusto e grave, dizendo que ele possuía métodos diferentes, suficiente para incutir temor na vítima; posteriormente, Ezamara disse que havia quitado o valor e que Amanda tinha que reembolsá-la.

A vítima questionou a ré sobre o advogado, dizendo que faria uma ligação para confirmar sua identidade, oportunidade em que a ré tentou desmotivá-la. Colaciono, abaixo, trechos extraídos da conversa entre Amanda e a ré Ezamara (identificada como "Iza Novo":

Amanda: "mas eu achei de verdade que era o André
É que este advogado passa muita insegurança e medo" - fl. 55

Iza Novo: "sim pq ele era delegado

Ele sabe mecher com a mente" (sic) - fl. 55

"vc quer q manda o comp de pagamento do advogado p vc?" (sic) - fl. 56

(...)

Amanda: "Então vou ligar aqui neste número

Pra falar com ele

Pera aí" - fl. 61

Iza Novo: "Pode ligar
Vc acha msm q ele vai atender
Fia ele me detono
Acabo comigo
Foi coisas q t contei" (sic)" - fl. 61

Mesmo diante da tentativa de desencorajá-la, a vítima efetuou ligação por meio do aplicativo de mensagens para o suposto advogado, conforme se observa às fls. 347 e 377, evidenciando que a linha telefônica de nº (18) 99709-7157, pertencente à vítima Amanda Cristina Torrezan Murgi, em data de 18/02/2020, realizou uma chamada para referida linha, com duração de 30 (trinta) segundos que não foi atendida. A vítima não entregou a quantia exigida e, desconfiando da identidade do advogado, ela procurou seus dados por meio de ferramentas de busca e logrou êxito em localizar o número de linha telefônica, de propriedade do advogado João Vicente Camacho Ferrairo, diversa da que possuía, e, em contato com o patrono, para sua surpresa, ele informou que não era ele quem estava trocando mensagens com ela por meio do número (18) 99793-8118, cuja linha, ressaltado, havia sido recentemente criada, cujo contato foi EZAMARA quem havia lhe passado, conforme se depreende do teor das conversas acima indicadas, destoando do quanto alegado pela ré em seu interrogatório judicial.

Ressalto que não há quaisquer indícios nos autos de que o advogado João Vicente enviara as mensagens por meio do aplicativo WhatsApp, através do nº (18) 99793-8118, à ofendida, linha telefônica, esta, cadastrada em nome de Adriana de Moraes, no dia 17/02/2020, dias antes do registro do boletim de ocorrência pela vítima. Observa-se que a ré faltou com a verdade, inclusive, o que tange à dívida que tinha com a vítima, demonstrada pelo print da conversa entre as duas à fl. 39.

Vislumbra-se que as declarações da vítima são contundentes, relatando de forma coerente todas as circunstâncias que envolveram o episódio ilícito, tanto na fase inquisitória quanto em Juízo, corroborado pelos depoimentos das testemunhas Rivelino e Leandro, que de seu turno presenciaram tanto a ré afirmar que iria extorquir a vítima, quanto o momento em que ela ameaçou o ofendido de divulgar o vídeo nas redes sociais, caso não obtivesse a indevida vantagem econômica. Por certo, sua forma e modo de relatar a conjuntura fática, assim como seu próprio comportamento, traduzem, aos olhos do Juízo, plena credibilidade, mesmo porque a ofendida não apresentava qualquer motivação a falsamente imputar a autoria delitiva à ré.

A respeito do tema, a orientação jurisprudencial, já pacificada no E. Tribunal de Justiça de São Paulo, é no sentido de que a palavra da vítima, devido à usual clandestinidade das infrações contra o patrimônio, geralmente praticadas na ausência de testemunhas, em cotejo com os outros elementos de prova, é de relevante importância para se concluir, com a certeza necessária, sobre a prática do crime.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO (Artigo 158, caput, do CP) - RECURSO DEFENSIVO - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA PROVA TESTEMUNHAL - GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de extorsão, não merece prosperar a tese absolutória. Sobretudo nos crimes contra o patrimônio, de prática clandestina, a palavra da vítima, ademais ajustada ao contexto fático, prevalece sobre a negativa do agente. SUBSTITUIÇÃO DA CARCERÁRIA POR PENA ALTERNATIVA - IMPOSSIBILIDADE - A recorrente foi condenada pela prática de extorsão, restando patente que não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, cuja vedação se encontra prevista no art. 44, inc. I, do CP. Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 00011502920178260581 SP 0001150-29.2017.8.26.0581, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 27/11/2019, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/12/2019). Destaquei.

Assim, não há dúvidas sobre a autoria do delito de extorsão.

No que tange à grave ameaça, elementar do crime de extorsão, ao revés do quanto

sustentado pela D. Defesa da ré, vê-se que restou configurada, pois a vítima se sentiu intimidade pelo teor das palavras ditas pela acusada e, ao invés de ceder à exigência, buscou auxílio policial.

A vítima, à fl. 76, disse ter sido ameaçada tanto pela ré quanto pelo suposto advogado (por quem a acusada se passava), constrangendo-a a fazer algo que não estava obrigada (efetuar pagamento).

Ademais, não se revela ineficaz a ameaça, como faz crer a i. Defesa, eis que proferida no sentido de que, caso não efetuasse o pagamento exigido, sofreria mal injusto e grave, consistente em represália violenta do suposto advogado, o que foi suficiente para causar temor à ofendida, ainda que implícita, tirando seu sossego. A versão apresentada pela acusada é incapaz de afastar a responsabilização penal, eis que não forneceu elementos idôneos a sustentar suas versões e a justificar o motivo de que teria levado a vítima a pretender incriminá-la injustamente.

O conjunto probatório trazido aos autos impõe o desfecho condenatório, tendo em vista que suficiente a confirmar, com a necessária certeza, que a ré praticou o crime em comento, inexistindo insuficiência probatória e nem dúvidas quanto à autoria delitiva, impondo-se a rejeição das teses defensivas, sendo a condenação medida de rigor.

No que tange ao pleito para reconhecimento do delito em sua modalidade tentada, o pedido também merece ser afastado.

Conforme entendimento de Guilherme de Souza Nucci, o delito previsto no artigo 158, caput, do Código Penal, é classificado como "crime formal", e, portanto, não exige o resultado naturalístico consistente na redução do patrimônio da vítima (CÓDIGO PENAL COMENTADO. 8ª edição São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. Pág. 137).

Ademais, a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores é no sentido de que a consumação do delito de extorsão ocorre no momento em que há o efetivo constrangimento, independente da obtenção da vantagem, entendimento o qual perfilho. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. CONSUMAÇÃO. MOMENTO EM QUE HÁ O EFETIVO CONSTRANGIMENTO. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. MERO EXAURIMENTO. SÚMULA 96/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A consumação do delito de extorsão ocorre quando há o efetivo constrangimento, independente da obtenção da vantagem. Isso porque o crime de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. O recebimento da vantagem, por sua vez, constitui mero exaurimento do crime.

Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1880393 SP 2021/0132290-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021). Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EXTORSÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, E 158, AMBOS DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CONSUMAÇÃO. MOMENTO DA EXIGÊNCIA DA VANTAGEM INDEVIDA. TESE DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 96/STJ. 1. O Tribunal paulista expôs, em sede de embargos de declaração, que a Turma Julgadora concluiu que não era possível o reconhecimento da tentativa, pois o recorrente exigiu para si indevida vantagem, mediante grave ameaça, consumando a infração penal. [...] Na hipótese dos autos, a vítima cedeu à extorsão, sacando o dinheiro para levar ao local combinando. A quantia foi entregue ao acusado, mas policiais civis, avisados de antemão, detiveram todos os envolvidos. 2. A tese apresentada pela Corte de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, no sentido de que a consumação do delito de extorsão ocorre no momento em que há o efetivo constrangimento, independente da obtenção da vantagem. 3. O delito de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime. Neste sentido, foi editada a Súmula 96/STJ, segundo a qual "o crime de extorsão consoma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida" (HC n. 450.314/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 14/8/2018). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RESp: 1815817 SP 2019/0153319-9, Relator: Ministro

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2019). Destaquei.

Assim, in casu, tenho por consumado o crime de extorsão, com o esgotamento do tipo penal, pois o relato da vítima torna inequívoco o constrangimento a que ela foi submetida, mediante grave ameaça, não havendo que se falar em tentativa, restando evidenciado o dolo da ré de obter vantagem econômica da vítima.

Destarte, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade, inexistentes outras causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade da acusada ou extinga a punibilidade, reconheço a prática do crime descrito na denúncia.

Assim, é de rigor a condenação da ré EZAMARA SUELLEN ALVES DE ALMEIDA nas penas do art. 158, caput, do Código Penal, eis que suficientes provas da materialidade e autoria.

DA DOSIMETRIA

Passo a dosar a pena da ré em relação ao crime previsto no art. 158, caput, do Código Penal, em estrita observância ao disposto no art. 68 do CP e ao princípio da individualização da pena.

1ª Fase: No tocante à primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP), verifico que a culpabilidade, entendida como o juízo de reprovação social, é a normal do tipo penal. A ré possui maus antecedentes (processo nº 1500235-26.2019.8.26.0486, fato ocorrido em 25/04/2019, com trânsito em julgado para a defesa em 05/08/2020 - fl. 389, sendo pacífico que a condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes). Não existem elementos que permitam valorar a conduta social e a personalidade da acusada. Os motivos são inerentes à espécie, nada havendo que ser valorado. As circunstâncias do crime são mais gravesas, eis que a ré, prevalecendo-se da aproximação e da confiança, ciente, ainda, da condição da ofendida (depressão), lubridiou a vítima, utilizando-se de um contato falso, com o intuito de extorqui-la, impondo-se a valoração negativa desta circunstância judicial em desfavor da ré pelo modus operandi utilizado. No que tange às consequências do crime, entendo que extrapolaram os limites das elementares do tipo, eis que, conforme declarações da vítima prestadas em Juízo, a conduta da ré trouxe abalo à sua vida, causando-lhe intenso sofrimento e preocupação. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, em virtude da existência de 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, a pena-base deve ser exasperada em 3/8 (1/8 para cada circunstância prevista no art. 59 do Código Penal).

Ressalto, outrossim, que a fração da exasperação deve ser aplicada sobre o intervalo de pena prevista em abstrato no tipo legal, como vem sendo apontado pelos Tribunais Superiores. Sobre o assunto, Ricardo Augusto Schmitt esclarece que:

“O critério que vem sendo albergado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo de pena prevista em abstrato no tipo (máximo - mínimo) (...) (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. JusPODIVM. 9ª ed. Salvador:2015).

Nesse sentido, são as conclusões que se extrai do seguinte julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO QUALIFICADO. RECEPÇÃO. DOSIMETRIA. (...) EXASPERAÇÃO DO QUANTUM PELAS TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS REMANESCENTES EM 7/12. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. (...) Estabelecido o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 para cada circunstância desfavorável, fazendo-as incidir sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário do crime de furto qualificado (6 anos), resulta no acréscimo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, fixando-se, pois, a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses. (...) (HC 345.398/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016).

Assim, considerando que no crime ora em análise, a pena mínima prevista é de 04 anos e a máxima é de 10 anos, o intervalo entre a pena mínima e a máxima é de 06 anos.

Aplicando-se a fração de 3/8 sobre referido intervalo, como acima explanado, a pena, na primeira fase da dosimetria, deve ser exasperada em 02 anos e 03 meses e ainda, de forma proporcional, 03 dias-multa.

Assim, totaliza-se ao final da primeira etapa da dosimetria, a pena em 06 anos e 03 meses de reclusão e, de forma proporcional, 13 dias-multa.

2ª Fase: Na segunda fase da dosimetria, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual, ao final desta etapa, mantenho para referido crime a pena anteriormente fixada.

3ª Fase: Na terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Assim, torno definitiva a pena em 6 anos e 03 meses de reclusão e, de forma proporcional, 13 dias-multa.

a) Do regime inicial de cumprimento de pena.

Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, entendo que deve ser fixado o regime legal, qual seja, aquele previsto no art. 33, do Código Penal, considerando a primariedade e a quantidade de pena estabelecida, fixo o regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, b, do CP).

b) Da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena

A ré não faz jus aos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, por não estarem preenchidos os requisitos legais, especialmente por conta da pena ser superior ao máximo permitido para referidos benefícios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR a ré EZAMARA SUELLEN ALVES DE ALMEIDA ao cumprimento de 06 anos 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 158, caput, do Código Penal.

Incabível tanto a substituição da pena privativa de liberdade quanto a suspensão condicional da pena.

Não havendo informações quanto a efetiva condição financeira do réu, fixo para cada dia-multa o valor mínimo legal, de 1/30 do salário-mínimo (art. 49 do CP).

A ré poderá apelar em liberdade, já que ausentes os requisitos da prisão cautelar.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade concedida.

Oportunamente, expeça-se certidão em favor do defensor nomeado (fl. 274), pelo exemplar trabalho realizado ao longo do feito e em suas alegações finais.

Transitada em julgado a presente sentença, inclua-se a ré no rol dos culpados; oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se a respectiva guia de execução definitiva.

P.R.I.

Quata, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA